

REGIMENTO INTERNO DO CONDOMÍNIO SWAMI BEACH RESIDENCE

Conforme alteração parcial aprovada na Assembleia Geral Extraordinária de 10.07.2024

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

FONTES NORMATIVAS

Art. 1º. O Condomínio Swami Beach Residence é regido, para todos os efeitos, pela Lei nº. 10.406, de 10/01/02 e suas alterações posteriores, Lei nº 4.591, de 16/12/64, a Lei nº 4.864, de 29/11/1965, e demais modificações supervenientes, Lei 8.245 (Lei do Inquilinato), de 18/10/91, complementadas pela Convenção registrada. Estas são as fontes normativas que presidem o inter-relacionamento de proprietários e moradores, a cujo cumprimento todos estão obrigados.

§ 1º. O presente regimento interno tem por finalidade específica disciplinar e orientar a conduta, o comportamento e o uso das áreas comuns, as relações de convivência entre condôminos, possuidores a qualquer título, visitantes, funcionários e todos aqueles que vierem a ingressar no condomínio, principalmente no uso das partes exclusivas e comum.

§ 2º. Sujeitam-se a todos os efeitos deste Regimento Interno os moradores e frequentadores do Edifício, quer sejam proprietários, familiares, hóspedes e empregados, inquilinos, ou simples visitantes.

CAPÍTULO II

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA

Art. 2º. Pelas transgressões às normas estabelecidas na Convenção e no Regimento Interno, os proprietários respondem por si, e solidariamente com os seus familiares, hóspedes, empregados, inquilinos, visitantes; e pelos que, com seu consentimento, penetrarem no conjunto das edificações; pelos danos que causarem às áreas e equipamentos de uso comum; cabendo-lhes indenizar os prejuízos correspondentes, pelo custo ou preço de recuperação, restauração ou reposição.

§ 1º. A responsabilidade pessoal e solidária dos proprietários compreende também os casos de violação de normas legais.

§ 2º. Quando as infrações imputarem multas, estas serão pagas pelos que por elas respondem, ou por estes ressarcidas, juntamente com a subsequente contribuição do mês.

Art. 3º. Não serão permitidas reuniões públicas ou outras que possam perturbar a tranquilidade dos moradores.

Art. 4º. Os apartamentos, quando locados, deverão ser formalizados ao Síndico, constando o endereço do proprietário, a imobiliária responsável pela locação e a identificação completa dos inquilinos com prazo mínimo de 24 horas da locação.

§ 1º. O Condomínio disporá de cadastro de locação, que servirá como modelo. O mesmo ficará à disposição do proprietário, cabendo a ele fazer a devida atualização junto à Administração do Condomínio. O cadastro poderá ser disponibilizado em plataforma digital, de uso do Condomínio.

§ 2º. No contrato de locação, deverá constar as obrigações dos locatários e seus dependentes, de respeitarem o presente Regimento, bem como deve-se inserir no respectivo contrato cláusula que garanta que o adquirente, locatário ou mero ocupante receba um exemplar deste Regimento Interno, ou que tenha conhecimento do mesmo e se obrigue a cumpri-lo e respeitá-lo.

Art. 5º. Todas as dependências de uso comum e/ou áreas de circulação interna e externa deverão permanecer livres de quaisquer objetos em trânsito para os apartamentos.

Parágrafo único. Os objetos encontrados (inclusive bicicletas) nas áreas comuns serão retirados pela Administração e se não reclamados num prazo de 30 (trinta) dias, serão doados.

Art. 6º. Todo e qualquer dano às dependências, aparelhos ou móveis do Condomínio deverão ser consertados e substituídos às expensas do causador do dano ou seu responsável, após devidamente apurado e comprovado.

Art. 7º. Os moradores facilitarão à administração o ingresso em seus respectivos apartamentos, quando se tornar indispensável à inspeção ou quando as circunstâncias o exigirem.

Art. 8º. Os defeitos dentro dos apartamentos (vazamentos, infiltrações de água, rede de antena coletiva, interfone e outros) que prejudiquem ou aumentem as despesas do Condomínio ou de outro condômino deverão ser reparados imediatamente e as despesas correrão por conta do proprietário ou inquilino causador.

Parágrafo único. Caso o defeito não seja de responsabilidade do proprietário do apartamento (mediante apresentação de laudo técnico ou pericial), e sim relativo a defeito de construção, o conserto deverá ser providenciado pela Administração do Condomínio.

Art. 9º. Qualquer condômino ou morador que infringir o presente Regimento será passível de advertência verbal, por escrito e aplicação de multa, conforme art.186º e seguintes, deste Regimento.

Art. 10º. Cabe ao Síndico aprovar a colocação de qualquer tipo de antena, zelando pela localização e padronização, não sendo permitido instalar antenas nas sacadas dos apartamentos.

Art. 11º. As janelas e aberturas devem ser limpas de modo a evitar que a água escorra sobre as aberturas das unidades abaixo.

Art. 12º. As reclamações ou sugestões deverão ser formalizadas e dirigidas ao Síndico, mediante o registro no aplicativo oficial utilizado pelo condomínio.

CAPÍTULO III

DESTINO DA EDIFICAÇÃO E SUA UTILIZAÇÃO

Art. 13º. Os apartamentos terão finalidades exclusivas residenciais e somente para este fim poderão ser utilizados, sendo proibido usar os apartamentos, no todo ou em parte, para explorar quaisquer ramos de comércio, indústria, pensão, república de estudantes, consultório, laboratório, instituto de beleza, enfermaria, clube de qualquer tipo, agremiação política ou religiosa, dependências consular ou diplomática, ensaio musical, instrumental ou vocal, bem como para outros fins, semelhantes aos mencionados e os constantes da Convenção do Condomínio.

Parágrafo Único. Não se inclui na vedação do caput a locação de temporada (AirBnb e assemelhados) nos termos do art. 48 da Lei nº 8.245/91, desde que respeitadas as regras estabelecidas neste Regimento Interno.

Art. 14º. São proibidas atividades que possam perturbar a tranquilidade e o sossego dos moradores, nas dependências do Edifício, na forma estabelecida nas leis e na Convenção.

Art. 15º. Jogos e brincadeiras somente podem ser praticados nos locais a isto destinados e nos horários permitidos.

Art. 16º. A alegação de desconhecimento deste Regimento Interno não isenta os condôminos, e seus equiparados, das responsabilidades estabelecidas.

Parágrafo único. Cabe aos proprietários a obrigação de transmitir aos seus familiares, hóspedes, empregados, inquilinos, visitantes e outros que frequentarem ou adentrarem as dependências do Edifício as normas que regulam o uso das partes comuns, estabelecidas por este Regimento.

Art. 17º. É vedado, a qualquer título, ceder ou alugar as partes comuns do edifício, no todo ou em parte, para pessoas, grupos, agremiações ou entidades de qualquer natureza, com ou sem fins lucrativos.

CAPÍTULO IV

ADMINISTRAÇÃO

Art. 18º. A administração do Condomínio cabe ao Síndico, na forma da Lei e da Convenção, a qual, para o pleno desempenho de seus encargos, poderá ser auxiliado por empresa contratada.

Art. 19º. Compete ao Síndico gerir os interesses do Condomínio, e dos condôminos, com este relacionado, fazendo cumprir a Convenção e o presente Regimento Interno.

Art. 20º. O Síndico e o Conselho não responderão por rixas, intrigas e aversões particulares dos moradores, no que tange à utilização de áreas comuns, trânsito interno e quaisquer outras desavenças.

Art. 21º. Deverá ser preenchido pelos condôminos um cadastro em formulário próprio ou no aplicativo oficial do condomínio, contendo seus dados e de seus dependentes ou inquilinos para uso da administração do Condomínio, sendo responsabilidade do condômino a sua atualização.

§ 1º. É vedado ao Síndico, à Administração e os prestadores de serviço, fornecerem estes dados a qualquer pessoa e mesmo à autoridade policial, salvo se for por determinação judicial ou mandado policial.

§ 2º. O proprietário-locador não poderá usar e fruir das áreas de lazer concomitantemente com o inquilino.

CAPÍTULO V

DIREITOS E DEVERES DOS CONDÔMINOS

Art. 22º. Constituem direitos e deveres dos condôminos:

- a)** Prestigiar e fazer acatar as decisões da Assembleia Geral;
- b)** Comparecer, ou fazer-se representar, por procurador habilitado, nas Assembleias Gerais, e demais reuniões que visem tratar de assuntos de interesse comum;
- c)** Observar, dentro do conjunto de edificações, a mais rigorosa moralidade, decência e respeito, devendo ser registrada qualquer queixa, por escrito, em mensagem via aplicativo oficial do condomínio.
- d)** Tratar com respeito os empregados do Condomínio;
- e)** Permitir a entrada, em sua unidade autônoma, do Síndico, ou seus prepostos, e das pessoas que os acompanhem, técnicos ou prestadores de serviço, quando isso se tornar necessário à inspeção e execução de medidas que se relacionem com o interesse comum;

- f) Custear as despesas e fazer os devidos reparos em sua propriedade autônoma, especialmente quando o eventual defeito ou estrago afete as demais;
- g) Atender as observações feitas pelos empregados do Condomínio;
- h) Manter as torneiras e válvula de gás em perfeito estado de conservação para evitar vazamentos e resguardar a segurança do Edifício;
- i) Manter o interfone sempre no respectivo gancho, mesmo quando não tiver ninguém no apartamento, evitando assim prejuízo aos demais moradores e danos à aparelhagem geral;
- j) Em caso de instalação de rede de proteção nas janelas e/ou sacadas, observar a cor e padrão aprovados em assembleia geral.
- k) É dever de todo Condômino manter a respectiva ficha cadastral atualizada.

Art. 23º. É permitida a colocação de condicionadores de ar, desde que nos locais destinados para esse fim, sendo vedada a utilização de capa externa diferente do padrão do Edifício.

Parágrafo Único. Para a realização de instalações e manutenção de aparelhos de ar condicionado e/ou aquecedores deverão ser contratadas empresas especializadas e/ou capacitadas, devidamente registradas no CREA/SC.

Art. 24º. Das 22h às 07h, deverá ser guardado o máximo de silêncio para não perturbar o sossego alheio.

Parágrafo único. Independentemente do horário previsto no caput, em caso de abuso e havendo reclamações por mais de uma unidade privativa, haverá aplicação de advertência e em caso de reincidência, aplicação de multa.

Art. 25º. Encomendas de pequeno porte, cartas registradas e quaisquer outros tipos de correspondência que requeiram representação, deverão ser recebidos pelos moradores da unidade solicitante. O Vigia/Vigilante/Porteiro avisará a unidade recebedora para que venha até a portaria para receber a encomenda, cartas, dentre outros, devendo comparecer no prazo de 48 horas da comunicação.

Art. 26º. As obras nos apartamentos, que produzem ruídos que incomodem as demais unidades, deverão ser realizadas das 8h às 12h e das 13h às 18h de segunda a sexta-feira. É proibida a execução de obras aos sábados, domingos e feriados, salvo em casos de emergência, que deverão ser comunicadas antecipadamente ao Síndico.

§ 1º. Quando for necessário o acompanhamento do zelador do Condomínio, deve-se observar o horário de segunda a sexta-feira das 8h às 12h e das 14h às 17h.

§ 2º. O entulho proveniente das obras deverá ser retirado do prédio pelo morador, devidamente embalado, não sendo permitido depositar na lixeira ou na calçada. As sujeiras e os resíduos deverão ser limpos de imediato, sob pena de retirada por ordem do Síndico, com ônus para o proprietário.

Art. 27º. Cada condômino poderá alterar as disposições internas de sua unidade autônoma, desde que as obras/reformas não prejudiquem a estrutura da construção, nem os demais condôminos, e também, não comprometam a segurança da edificação, ficando desde já estabelecido que elementos estruturais como pilares, vigas e lajes, prumadas hidráulicas comuns, são elementos inalteráveis, assim também as instalações elétricas, hidráulicas, telefônica, TV e gás, quando afetarem a área comum.

Parágrafo único. Na realização de obras em que estiverem previstas quaisquer alterações referentes à remoção de paredes, substituição de pisos, reformas nas instalações hidráulicas, elétricas ou gás na unidade autônoma do Condomínio, o condômino interessado deverá, antes do início da obra:

I - Preencher formulário disponível na Portaria do Condomínio ou no aplicativo oficial utilizado pelo condomínio e entregar ao Síndico;

II - Entregar, mediante comunicação formal ao Síndico o plano de reforma acompanhado da devida Anotação de Responsabilidade Técnica – ART ou RRT - emitida pelo Conselho Regional competente, em nome de profissional habilitado e, por si contratado, o qual deverá estar - engenheiro civil ou arquiteto -, devidamente registrado no correspondente Conselho, bem como atender a todas as exigências previstas na NBR 16280:2014, da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) ou outras que vierem a substituí-la ou complementá-la;

III - Caberá ao Síndico submeter o projeto à aprovação de um profissional especializado, se necessário.

Art. 28º. Em caso de aluguel por temporada/AirBnb (ou similares) fica estabelecido limite de até seis pessoas em apartamentos de dois quartos e oito pessoas em apartamentos de três quartos, o que deve ser observado pelos condôminos e inquilinos.

§ 1º. É dever do condômino que realizar a locação por curta temporada deverá informar ao locatário as regras do condomínio, sendo que de preferência sejam incluídas previamente na plataforma de locação.

§ 2º. É obrigatória a apresentação de ficha de hóspedes e documento com foto, com antecedência mínima de 24 horas da locação, a ficha poderá ser entregue aplicativo oficial utilizado pelo condomínio ou diretamente na Portaria do condomínio.

§ 3º. Considerando questões de segurança, se identificado que a ficha a que se refere o parágrafo 2º não foi entregue no prazo ou identificadas informações divergentes será comunicado o condômino anfitrião para que apresente em 24 horas defesa prévia e na sequência será aplicada multa nos termos deste regimento.

§ 4º. Em caso de reincidência das irregularidades do parágrafo 3º, será aplicada multa de 04 (quatro) vezes a taxa condominial do mês de referência;

§ 5º. É dever do condômino anfitrião fazer a entrega de chaves ou cadastramento na plataforma da empresa de segurança; no entanto, qualquer autorização por parte do condomínio somente será realizada mediante a ficha de hóspedes.

§ 6º. É dever do condômino anfitrião a responsabilidade pelos dispositivos de acesso (tag's e controles veiculares), devendo comunicar à empresa de segurança quando do extravio dos dispositivos para baixa imediatamente.

CAPÍTULO VI

PROIBIÇÕES AOS CONDÔMINOS

Art. 29º. Constituem proibições aos condôminos:

- a)** Danificar os gramados e jardins, arrancar, colher, remover plantas, flores, objetos, arranjos, iluminação, dentre outros, à revelia do Síndico.
- b)** Depositar móveis, objetos ou outros materiais em qualquer das áreas de uso comum;
- c)** Modificar as disposições das paredes internas de divisão de sua unidade, sem a prévia inspeção de um engenheiro e com anuência do Síndico;
- d)** Ter ou usar instalações ou material suscetíveis de, por qualquer forma, afetar a saúde e a tranquilidade dos demais condôminos ou inquilinos, ou que possam acarretar o aumento do seguro comum;
- e)** Recusar-se a suspender a execução de obras e serviços nas respectivas unidades, nos períodos destinados ao repouso;
- f)** Bater tapetes, sacudir toalhas e/ou semelhantes, lençóis, cortinas, panos de pó ou quaisquer roupas nas janelas/sacadas, mesmo nas das áreas de serviço, assim como não as pendurar nas janelas/sacadas;
- g)** Manter, ainda que temporariamente, animais que causem incômodos, danos ou prejuízos aos condôminos ou às instalações do prédio;
- h)** Fazer uso de fogão que não seja a gás ou elétrico, sendo vedado o emprego de outros tipos, por questão de segurança, sendo proibida também a utilização de botijões de gás;
- i)** Deixar o lixo e outras varreduras no hall dos andares, deixar de acondicionar tais rejeitos em sacos plásticos fechados, e de levá-los aos depósitos coletores a isto destinados;
- j)** Utilizar os empregados do Condomínio para serviços particulares, mesmo que fora do horário do expediente, salvo em casos de emergência;
- k)** Realizar ou permitir operações de mudanças, mesmo quando parciais, fora dos horários estabelecidos, salvo casos de emergência ou especiais, mediante autorização do Síndico;
- l)** Deixar as chaves do seu veículo ou apartamento sob a responsabilidade dos empregados do Condomínio;

- m)** Mudar a forma externa da fachada do respectivo apartamento, pintar as paredes e esquadrias externas, colocar vidros nas janelas e toldos de forma e/ou cores diferentes do conjunto do Edifício;
- n)** Produzir, em qualquer horário, ruídos e sons que possam perturbar o bem-estar e o sossego dos demais condôminos do Edifício;
- o)** Atirar restos de comida, matérias gordurosas e detritos em geral nos aparelhos sanitários e ralos das unidades;
- p)** É proibido riscar, rasgar, retirar ou depredar os informativos ou comunicados afixados nos murais ou em qualquer outro local da área comum, o infrator fica sujeito à multa conforme estabelecido na Convenção e neste Regimento.
- q)** Colocar toldos, varais, grades ou equivalentes na fachada, janelas do apartamento que não respeitem os padrões definidos em Assembleia Geral, como também afixar letreiros, placas ou cartazes de qualquer natureza;
- r)** Abordar familiares do Síndico ou dos membros do Conselho Fiscal/Consultivo para sugestões ou reclamações;
- s)** Fechar as sacadas de forma ou com modelo diferente, bem como colocar nas janelas e sacadas, cortinas de tecido ou plástico, persianas ou películas de controle solar e com outros materiais que não sejam os aprovados em Assembleia;
- t)** Utilizar, no Edifício, aparelhos que causem interferência em rádios, televisores e outros equipamentos, tais como vídeo link e radioamador;
- u)** Atirar pelas janelas para a rua ou área comum, no piso dos corredores, escadas, estacionamento rotativo e demais dependências do condomínio, fragmentos de lixo, papéis, pontas e cinzas de cigarro, bem como objetos de qualquer tipo ou espécie;
- v)** Guardar motocicletas, bicicletas, velocípedes e patinetes fora dos locais para tal determinados e identificados pela Administração do Condomínio;
- x)** Utilizar a energia das áreas comuns do condomínio para carregar qualquer tipo de veículo ou equipamentos elétricos;
- z)** Utilizar os espaços comuns que precisam de reserva prévia sem a devida reserva no aplicativo próprio;

Art. 30º. É expressamente proibido fumar nas áreas comuns do Condomínio, tais como, corredores, elevadores, garagens, *hall* de entrada, inclusive no interior do Salão de Festas, Pub, piscinas, academia, entrada do prédio etc., seja para fumar ou manter aceso cigarro de qualquer tipo ou marca, cigarrilha, charutos, cachimbo e outros derivados de fumo (Lei 8.042, de 12/11/2009.)

Art. 31º. É expressamente proibido utilizar energia elétrica do condomínio utilizando-a para carregamento de bicicletas, motocicletas, carros elétricos infantis e outros. Sendo que carregadores de carro elétrico somente podem ser instalados mediante aprovação em Assembleia a fim de que seja discutido a necessidade de contratação de especialista para avaliar a capacidade da rede elétrica do condomínio.

Art. 32º. É expressamente proibido andar com o veículo dentro do condomínio em velocidade acima de 10km/h sendo que a transgressão será objeto de advertência e em caso de reincidência aplicar-se-á multa.

Art. 32º-A. É vedado andar de skate, patins, bicicletas, carrinhos e outros nas calçadas do jardim, e área de trânsito de veículos e pedestres.

§1º. A vedação aplica-se a motocicletas, bicicletas elétricas e outros equipamentos de locomoção elétricos ou a combustão nas calçadas dos jardins.

§2º. A vedação do caput não se aplica a crianças de até 12 anos, que podem andar exclusivamente no trânsito de pedestres e nas calçadas do jardim, desde que acompanhados dos responsáveis.

CAPÍTULO VII

SEGURANÇA DO EDIFÍCIO E DOS CONDÔMINOS

Art. 33º. As portas de acesso deverão ser mantidas fechadas durante 24 horas. É obrigação dos moradores acionarem o fechamento do portão de garagem, e verificar o completo fechamento todas as vezes que por ele passarem, devendo o proprietário de garagem possuir o controle de acionamento eletrônico do referido portão.

§ 1º. O portão e a porta de acesso ao prédio deverão preferencialmente ser abertos através de dispositivo de acesso pelo próprio morador, em casos excepcionais serão abertos pelos vigias/porteiros.

§ 2º. Os moradores deverão manter fechadas as portas de entrada das respectivas unidades privativas, não sendo o Condomínio responsável por furtos que venham a ocorrer, tanto nas unidades autônomas quanto nas partes comuns, por inobservância desta determinação.

Art. 34º. É vedado aos moradores:

a) Colocar sobre os peitoris das janelas, sacadas e áreas de serviço, quaisquer tipos de objetos que possam cair e afetar pessoas e bens, bem como pendurar roupas, tapetes, cobertas; atirar pelas janelas para as áreas comuns, fragmentos de lixo, papéis, pontas de cigarros, ou quaisquer outros objetos, bem como nos corredores, escadas, e demais áreas comuns;

b) Fornecer duplicatas das chaves e dispositivos de acesso das portas de entrada do edifício a seus empregados, ou a terceiros, exceto se a pessoa estiver devidamente cadastrada perante a Administração do Condomínio;

- c) Guardar ou depositar explosivos, produtos inflamáveis, ou químicos, que possam pôr em risco à segurança da edificação, a vida ou a saúde das pessoas;
- d) Utilizar-se de práticas que possam causar danos ao conjunto de edificações, ou a seus moradores;
- e) Utilizar as áreas comuns para a realização de trabalhos quaisquer, por si ou por seus empregados, a não ser com a autorização do Síndico;
- f) Executar, nos apartamentos, instalações que resultem em sobrecarga mecânica e/ou elétrica, sem autorização do Síndico;
- g) Realizar modificações na distribuição interna do espaço dos apartamentos, sem o conhecimento do Síndico, e sua autorização, em especial quando possam afetar a sua estrutura.

Art. 35º. Ao se ausentar da cidade, o morador deverá indicar ao Síndico o contato (telefone/endereço) de quem disponha das chaves do respectivo apartamento, para acesso em caso de emergência.

Art. 36º. As entradas, corredores e escadas não poderão ser obstruídos ou utilizados para qualquer outro propósito que não o de entrada e saída, sendo proibido permanecer neles, a sós ou em grupo, causar tumultos e discussões que possam perturbar o sossego dos demais moradores.

Art. 37º. Não é permitida a prática de jogos, de qualquer espécie, na área de passagem de veículos, nos corredores, garagens, escada e áreas de acesso as garagens ou na entrada do Edifício.

Art. 38º. Não será permitido o ingresso de pessoas estranhas aos moradores, esmoleiros, ambulantes, pedintes, vendedores, distribuidores de panfletos, propagandistas, etc.

§ 1º. As doações de esmolas por parte dos condôminos deverão ser levadas até a porta do Edifício.

§ 2º. As locações de curta temporada devem atentar para as regras de segurança do condomínio e em especial aos deveres dispostos no Art. 28º deste Regimento.

Art. 39º. O ingresso de fornecedores e entregadores é proibido nas áreas comuns, ficando expressamente proibida sua permanência no hall de entrada ou em qualquer outra dependência do Condomínio, sendo, portanto, obrigatório o deslocamento do condômino até a portaria para receber sua encomenda, salvo se estiver impossibilitado, por motivos de saúde e/ou condição física limitada, mesmo que temporariamente.

Parágrafo único: Carros de aplicativos e taxis não poderão adentrar nas dependências do condomínio, salvo nos casos de impossibilidade de deslocamento do condômino por motivos de saúde e/ou condição física, mesmo que momentânea

Art. 40º. Os prestadores de serviços, tais como Empresas Telefônicas, Energia Elétrica, TVs, etc., somente terão acesso ao Condomínio depois de identificados e acompanhados pelo Zelador ou pelo condômino que houver solicitado o serviço, sendo que para acesso à área técnica será necessário agendamento do dia com os zeladores.

Art. 41º. Não serão permitidos: atos obscenos e a presença de estranhos e suspeitos nas áreas comuns do Condomínio, tais como: corredores, escadas, entradas do edifício e outras, devendo o morador que presenciar tal fato dar conhecimento, imediatamente, ao Síndico, e na ausência deste, aos membros do Conselho.

Art. 42º. A presença ou permanência de pessoas estranhas ao Condomínio em qualquer área comum ficará condicionada ao acompanhamento por moradores, corretores de venda ou locação (estes últimos devidamente autorizados pela Administração do Condomínio, podendo os mesmos ser responsabilizados por danos ou prejuízos que porventura causarem).

Art. 43º. O Condomínio não se responsabiliza por furtos nos apartamentos, nas áreas de estacionamento ou qualquer outra parte comum, inclusive veículos.

Art. 44º. O síndico e/ou a administração do condomínio ficam proibidos de conceder dados pessoais de condôminos e moradores, exceto por solicitação oficial policial ou judicial.

CAPÍTULO VIII

ANIMAIS NO CONDOMÍNIO

Art. 45º. É permitida a guarda de animal nas unidades privativas, desde que não perturbe e não cause riscos aos demais moradores e transite pelas áreas comuns estritamente na coleira e/ou guia, mesmo que no colo.

§ 1º. No caso de transporte do animal ocorrer pelo elevador, sempre e obrigatoriamente será dada preferência ao uso do elevador aos moradores que não estejam com animais e que não aceitem a presença destes, caso em que o dono do animal deverá aguardar o retorno do elevador.

§ 2º. Os proprietários são responsáveis pela limpeza das sujeiras produzidas por seus animais domésticos nas áreas comuns do Condomínio, bem como por acidentes de qualquer natureza envolvendo o animal.

§ 3º. Fica proibida, nas áreas comuns, a permanência de animais bravos que produzam ruídos que possam perturbar o sossego ou coloque em risco a segurança, a saúde do morador e de outros animais. Quando o animal for bravo deverá usar focinheira.

§ 4º. O proprietário do animal deve manter o ambiente de forma que não produza mau cheiro, prejudicando os demais Condôminos.

§ 5º É expressamente proibida a permanência de animais na brinquedoteca, na horta e na piscina.

§ 6º É permitida a guarda de animais no espaço pet sem guias ou coleiras, desde que acompanhados pelo seu tutor.

Art. 46º. Havendo recorrentes reclamações sobre o mesmo animal, e superadas as penalidades previstas neste Regimento, o Síndico deverá solicitar ao proprietário que tome providências efetivas para solucionar o problema.

Art. 47º. As gaiolas de pássaros não poderão ser penduradas nas janelas, nem mesmo nas áreas comuns do Condomínio.

Art. 48º. Cada animal deverá possuir atestado de vacinação, assinado por médico veterinário responsável, devendo ser apresentada fotocópia ao Síndico ou membro do Conselho, sempre que for solicitado.

Art. 49º. É proibido utilizar os espaços de área comum do Condomínio para os animais fazerem suas necessidades fisiológicas, à exceção do espaço pet. O tutor sempre será responsável pela imediata limpeza onde quer que seja.

Art. 50º. O tutor do animal será responsável pelo ressarcimento dos custos advindos de eventuais deteriorações ou corrosões causadas por urina, fezes ou secreções do animal. O tutor deverá evitar que o animal cause danos às estruturas físicas, de jardins, e benfeitorias em geral.

CAPÍTULO IX

LIXO

Art. 51º. É de responsabilidade do condômino, morador ou locatário de curta temporada separar os resíduos sólidos produzidos de acordo com os contentores disponíveis em cada bloco. Na dúvida ou ausência do destino apropriado, deve-se proceder a consulta no site da Comcap (<http://www.pmf.sc.gov.br/sistemas/comcap/infos.php/>).

§ 1º. Os resíduos passíveis de serem reciclados (embalagens de plástico, papel, metal e vidro) deverão ser separados de acordo com a sua composição ou constituição, conforme padrão da coleta seletiva utilizada no Condomínio, devendo ser colocados nos contentores apropriados e dispostos em área específica.

§ 2º. Os resíduos orgânicos/perecíveis (restos de alimentos, lixo sanitário e outros materiais que não podem ser recuperados, resíduos verdes como podas, restos de jardinagem e excretas de animais domésticos) deverão ser acondicionados em sacos plásticos próprios para este fim e depositados diretamente no contentor apropriado.

§ 3º. Os sacos de lixo não poderão ser deixados nos corredores, escadas, área comum ou em frente às portas dos apartamentos.

§ 4º. Os vidros quebrados deverão ser embalados de forma segura visando proteger as pessoas que circulam no Condomínio e o pessoal envolvido na coleta. Resíduos de saúde (agulhas, seringas, escalpes, lancetas,

ampolas e similares) deverão ser acondicionados em garrafa pet lacrada e entregue nos postos de saúde da rede municipal.

Art. 52º. Os resíduos sólidos perigosos como pilhas, baterias, pneus, óleos lubrificantes e suas embalagens, lâmpadas de qualquer tipo, produtos eletroeletrônicos, deverão ser destinados adequadamente ou retornarem (os produtos do pós-consumo) ao estabelecimento que os comercializou, de acordo com o art. 30 Lei Federal nº12.305/10.

Art. 53º. Para manter a limpeza, ordem e higiene das partes comuns do Condomínio, é proibido cuspir, atirar papéis, pontas de cigarro, cascas e sementes de frutas ou qualquer outro objeto nos corredores, escadas, terraços e elevadores, janelas, dentre outros, sendo igualmente proibido lançar no vaso sanitário qualquer material não dissolúvel pela água, inclusive papel higiênico, preservativos, fraldas e absorventes íntimos.

Art. 54º. Os resíduos sólidos da construção civil, como os gerados em reformas, reparos e demolições no interior do apartamento, deverão ser destinados adequadamente à custa do condômino e não poderão ser dispostos para qualquer tipo de coleta de resíduos existente no Condomínio.

Art. 55º. Havendo Plano Municipal de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (previsto na Lei Federal nº 12.305/10) e/ou o Plano Municipal de Saneamento Básico (prognosticado na Lei Federal nº 11.445/07), o Condomínio poderá redefinir suas diretrizes com base nesses instrumentos ou, ainda, definir e utilizar o próprio Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos.

Parágrafo Único - Para efeitos de definição, diretrizes e caracterização dos tipos de resíduos existentes, será utilizada a Lei Federal nº 12.305/10 ou a que vier a substituí-la.

CAPÍTULO X

MUDANÇAS E GRANDES CARGAS

Art. 56º. As mudanças somente serão permitidas no período das 8h às 18h, de segunda a sexta-feira, e das 8h às 12h aos sábados, devendo ser previamente agendadas, com antecedência mínima de 24h, sendo vedadas nos domingos e feriados.

§ 1º. A entrada da mudança deverá ser obrigatoriamente pela garagem, não sendo permitida a entrada do veículo nas dependências do Condomínio.

§ 2º. O caminhão poderá permanecer em frente ao condomínio, em local específico, pelo tempo estritamente suficiente para a carga ou descarga dos móveis e utensílios.

§ 3º. O transporte de objetos portáteis terá livre trânsito.

Art. 57º. O morador ou proprietário do apartamento interessado na mudança é o responsável por todo e qualquer dano ocasionado a terceiros ou ao Condomínio, tais como: rachaduras, quebras, manchas nas paredes, muros, portões. Da mesma forma, inutilizar ou quebrar, total ou parcialmente, peça, móveis, utensílios, acessórios, máquinas, lustres, arandelas, vidros, lâmpadas, passadeiras, ferros, canos, plantas etc.

§ 1º. A sujeira decorrente de mudança deve limpa pelos prestadores ou moradores, sendo responsabilidade de todos a manutenção e conservação o patrimônio.

Art. 58º. Quaisquer estragos deverão ser comunicados, imediatamente, ao responsável pela mudança, avisando ao Síndico(a) ou Zelador, para que providencie junto aos responsáveis o ressarcimento dos prejuízos.

Art. 59º. Ao realizar o agendamento da mudança, serão disponibilizadas as regras de uso, cujo aviso servirá de Termo de Responsabilidade pelos danos que poderão ocorrer.

Art. 60º. O Zelador, antes da mudança, deverá providenciar a vistoria das áreas pelas quais transitará a mudança, para o levantamento do estado de conservação, e ao final, notificará imediatamente o Síndico(a) sobre qualquer dano, o qual deverá ser reparado pelo proprietário/morador.

Art. 61º. O Condomínio não assume qualquer responsabilidade resultante de danos, acidentes, roubos que possam ocorrer nas mudanças.

Art. 62º. Os demais proprietários ou moradores que venham a sofrer qualquer dano ou prejuízo ocasionado por mudanças deverão apresentar de imediato suas reclamações ao Síndico, solicitando-o constatar o prejuízo.

Art. 63º. É vedada a permanência de volume, de qualquer espécie, nas dependências comuns do Condomínio, inclusive garagens, corredores, escadas e calçadas do Condomínio.

Art. 64º. É vedado solicitar aos funcionários do condomínio o recebimento de grandes cargas como televisores, geladeiras, sofás, camas e afins, sendo de responsabilidade do morador o recebimento e encaminhamento a sua unidade.

CAPÍTULO XI

USO DAS GARAGENS

Art. 65º. As vagas de garagens do Condomínio destinam-se exclusivamente à guarda de veículos, motos, bicicletas e pranchas pertencentes a seus moradores, ficando proibida a guarda de quaisquer outros objetos, materiais, restos de obras, entulhos, equipamentos, entre outros.

Parágrafo primeiro. É proibida a venda, locação ou empréstimo das garagens para não condôminos.

Art. 66º. É proibido o uso de água e de energia elétrica das áreas comuns para lavagem de carros e motos, bem como, em benefício próprio.

Art. 67º. O Condomínio não se responsabilizará por furto, roubo ou sinistros que possam ocorrer dentro do veículo ou do próprio veículo, nas dependências do Condomínio.

Art. 68º. O portão de acesso às áreas das garagens possui um temporizador para fechamento automático, sendo que o Condomínio fica isento de possíveis danos provocados por esmagamento, salvo por defeito comprovado.

Art. 69º. Os condôminos ou ocupantes deverão manter seus veículos trancados à chave, quando estacionados nas garagens, em condições de segurança.

Art. 70º. Não é permitido o ingresso de automóveis na garagem que apresentem anormalidades, tais como, a queima de óleo, freios com defeito, descarga aberta, vazamento de óleo ou combustível. Caso isso ocorra, a limpeza da garagem é de responsabilidade do morador.

Art. 71º. Cada condômino usará somente a vaga ou vagas que lhe forem atribuídas em contrato de compra e venda do imóvel, não podendo invadir espaços pertencentes a outros ou áreas destinadas a manobras de veículos.

Art. 72º. É expressamente proibido:

- a) Utilizar a garagem e áreas de circulação de automóveis para fazer reparos, a não ser em caso de emergência em que o carro não possa se deslocar;
- b) Experimentar buzinas, rádios, motores e bater ruidosamente as portas;
- c) Brincar de bicicletas, motocicletas, *skates*, patins, etc., assim como praticar jogos ou brincadeiras de qualquer espécie nas dependências das garagens e nas áreas de circulação de veículos;
- d) Ultrapassar o limite de velocidade de 10 km por hora.

Art. 73º. Não é permitida a guarda, dentro das vagas de garagem, de veículos que, pelo seu tamanho, impeçam o livre acesso.

Art. 74º. Os usuários das garagens deverão manter limpas suas respectivas vagas, não podendo, em nenhuma hipótese, usá-las como depósito.

Art. 75º. É proibido parar ou estacionar em frente às áreas de acesso às garagens do Edifício, bem como sobre as calçadas, rampas e demais áreas de circulação.

Art. 76º. Fica vedada a utilização da garagem ou de qualquer área comum do Edifício para a colocação de mobiliário ou qualquer material, devendo, para tanto, o condômino utilizar-se de sua área exclusiva, exceto garagem.

Art. 77º. Qualquer dano causado por veículo a outro será de inteira responsabilidade do proprietário do veículo causador do dano.

Art. 78º. Na entrada e saída de veículos da garagem, deve-se aguardar o fechamento total do portão, para dar prosseguimento ao deslocamento do veículo.

CAPÍTULO XII

USO DAS VAGAS DE VISITANTES

Art. 79º. O condomínio possui 08 vagas de visitantes rotativos, sendo destinadas às visitas dos moradores e ao período estritamente necessário para que prestadores de serviço pelo condomínio realizem suas atividades de vistoria, assessoria e manutenção e conservação do patrimônio.

Art. 80º. Fica vedada a utilização das vagas de visitantes para funcionários do condomínio, inclusive terceirizados.

Art. 81º. A vedação do artigo anterior não abarca as visitas pela Síndica.

Art. 82º. As vagas de visitantes não podem ser utilizadas por período superior a 24 horas.

Art. 83º. Para prestadores de serviço dos moradores devem ser utilizadas as vagas próprias de garagem.

Art. 84º. Em frente ao condomínio há um espaço destinado para carga e descarga sendo que a permanência por tempo superior ao necessário será passível de multa ao proprietário que está recebendo o infrator.

Art. 85º. Fica vedada a entrada de táxis e automóveis de aplicativo nas dependências do condomínio, salvo quando para emergências médicas.

CAPÍTULO XII-A

USO DOS BICICLETÁRIOS

Art. 85º-A. Cada bloco possui espaço para guarda de bicicleta, sendo uma vaga por apartamento, não sendo permitida a guarda de bicicletas elétrica nesses espaços.

Art. 85º-B. Fica vedado deixar nesses espaços carrinhos, patinetes e outros.

Art. 85º-C. É obrigatório que as bicicletas estejam identificadas conforme determinação da gestão e devidamente cadastradas no sistema do condomínio.

Art. 85º-D. O condomínio não se responsabiliza por avarias ou furtos desses bens.

Art. 85º-E. Para bicicleta elétrica ou excedente fica permitida a utilização do bicicletário que fica nos fundos da Torre 1 Bloco C.

CAPÍTULO XIII

DOS ESPAÇOS DE LAZER

Art. 86º. A entrada de visitantes somente será liberada pela portaria ou vigilantes mediante registro prévio no aplicativo de autorização de acesso. Caso não tenha o registro, somente o próprio condômino pode efetuar a abertura das portas, e sob sua inteira responsabilidade.

Art. 87º. As áreas de lazer do condomínio são de uso exclusivo dos condôminos e moradores, sendo determinado um limite de convidados para as áreas de lazer, sendo: 50 pessoas no salão de festas/gourmet; 15 pessoas nos quiosques e 5 pessoas para os demais espaços, exceto academia.

Art. 88º. É expressamente proibida a liberação da entrada para amigos, frequentarem nos esses espaços de lazer, sem o acompanhamento do morador.

CAPÍTULO XIV

USO DO SALÃO DE FESTAS E QUIOSQUES

Art. 89º. O condomínio possui 01(um) salão de festas e 02 (dois) quiosques, que se destinam à realização de festividades de cunho familiar, infantil, ou social, bem como reuniões ou eventos do condomínio. Seu uso deve ser feito de forma a respeitar os bons costumes. Os equipamentos devem ser usados conforme a destinação.

Art. 90º. Somente aos moradores proprietários é permitido requisitar o salão de festas e quiosques, exclusivamente para uso próprio e de seus dependentes, ou parentes de primeiro grau (filhos, pais) não podendo emprestar a amigos ou alugar a terceiros, devendo o responsável pela locação permanecer no local durante o evento. Em hipótese alguma poderá esse ambiente ser cedido a pessoa que não resida no Condomínio.

Art. 91º. A requisição dos salões deve ser feita no aplicativo oficial do Condomínio. Somente serão aceitas as reservas efetuadas por moradores proprietários, maiores de 18 (dezoito) anos, que será concretizada após a aceitação do Termo de Responsabilidade, no ato da reserva, no aplicativo. Na reserva do salão de festas e quiosques será obedecida a ordem cronológica dos pedidos.

Art. 92º. A entrega da chave está condicionada à prévia assinatura do Termo de Responsabilidade, por parte do requisitante, ficando consignado haver recebido as dependências em perfeitas condições. Este assume

integralmente o ônus de quaisquer danos que venha a registrar, desde a entrega das chaves, inclusive os causados por familiares, convidados, pessoal contratado e empregados. O usuário que não receber os salões limpos, deverá entrar em contato com o Síndico ou com um dos Conselheiros, para que isso seja comprovado.

Art. 93º. Os usuários dos espaços deverão utilizar apenas o local reservado para tais eventos, sendo que o uso dos demais espaços fica condicionado a reserva prévia.

Art. 94º. A reserva do salão de festas poderá ser realizada com no máximo 60 dias de antecedência, e dos quiosques, com no máximo 30 dias.

Art. 95º. A reserva do salão de festas deve ser realizada com no mínimo 24h de antecedência, para possibilitar a limpeza, e do quiosque com 24 horas de antecedência.

Art. 96º. O condômino será responsável pela devolução da chave até às 9h do dia seguinte à utilização.

Art. 97º. A taxa de utilização do salão de festas e quiosques poderá ser atualizada mediante votação em assembleia.

Art. 98º. O horário de uso do salão de festas deve ser das 10 às 24h, sendo que a partir das 22h, deverá ser respeitado o limite de emissão sonora, estabelecido pela Lei Complementar 003/99 do Município de Florianópolis.

Art. 99º. O uso do quiosque com churrasqueira, devem ser reservados com antecedência de no máximo trinta dias, e no mínimo 24 horas, para ser anotado por ordem cronológica.

Art. 100º. O condômino que fizer uso dos salões, quando do recebimento das chaves ou do início do uso, deverá fazer a conferência dos utensílios constantes no ambiente reservado, bem como das condições dos mesmos. Qualquer inconformidade deverá levar imediatamente ao conhecimento do funcionário responsável. Não havendo manifestação, dar-se-á por ter recebido as dependências em perfeitas condições, assumindo integralmente o ônus por quaisquer danos que venha causar, desde a entrega do salão de festas e quiosques, inclusive os causados por familiares, convidados e prestadores de serviços.

Art. 101º. Os espaços devem ser entregues organizados, com louças e talheres devidamente acondicionados na pia. Se constatado no check-list de entrega, objetos quebrados ou danificados, estes deverão ser ressarcidos pelo condômino responsável, cobrados no boleto do mês subsequente.

Parágrafo único: O condômino que utilizar o quiosque, na reserva deverá responsabilizar-se pelo pagamento da taxa de utilização, no valor equivalente a **10%** da taxa de condomínio.

Art. 102º. A taxa de uso do salão de festa será no valor equivalente a **30%** da taxa de condomínio.

Art. 103º. Os valores acima citados poderão ser reajustados em assembleia, convocada para tal fim, sempre que necessário. Os recursos provenientes da taxa, serão utilizados na manutenção e conservação das áreas de lazer.

Art. 104º. Cada unidade poderá realizar 2 reservas mensais do salão de festas, e 2 reservas do quiosque.

Art. 105º. É vedada a reserva simultânea do salão de festas e do quiosque.

Art. 106º. É proibido usar os salões para atividades político-partidárias, profissionais, mercantis e jogos proibidos pela legislação vigente, bem como ensaios artísticos e de cunho musical.

Art. 107º. Em caso de desistência, o condômino deverá solicitar o cancelamento da reserva com 24 horas de antecedência. Caso não seja informado, será cobrada a taxa de utilização, mesmo que o espaço não seja ocupado. Ainda, o condômino pode ser punido com penalidades previstas na convenção.

Art. 108º. Ao término da utilização, o requisitante, juntamente com um funcionário, fará a conferência e a vistoria das áreas utilizadas.

Art. 109º. Se o morador se negar, ou não tiver tempo de conferir com o responsável, até 24 horas após a utilização, a conferência será feita pelo funcionário. E no caso de avarias, fica autorizado o débito no boleto da taxa condominial subsequente, comunicando ao condômino os valores a serem ressarcidos.

Art. 110º. O morador que requisitar o salão de festas e quiosques deverá permanecer nesses ambientes até o final de sua ocupação.

Art. 111º. O requisitante assumirá, para todos os efeitos legais, a responsabilidade pela manutenção do respeito e das normas de conduta e convivência social, no decorrer das atividades, comprometendo-se a reprimir abusos e excessos e a afastar pessoas, cuja presença seja considerada inconveniente.

Art. 112º. O mau uso do salão e quiosques implicará suspensão de reserva pelo período 4 meses, além de multa de 30% da taxa condominial e ressarcimento dos prejuízos e danos causados. Os danos serão avaliados diretamente pela Administração, que poderá solicitar ao Conselho ou a outro morador para acompanhar a vistoria.

Art. 113º. Somente será permitido o uso de som mecânico e instrumentos musicais sem amplificações, exclusivamente dentro do salão de festas, até às 22h, e de forma moderada, o responsável pela festa deve cuidar para não perturbar o sossego dos moradores.

Art. 114º. Se dois ou mais moradores registrarem reclamações acerca de perturbação do sossego, em função de uso de som ou conduta que contrarie as regras deste regimento, e mediante registro formal da reclamação ao vigilante, zelador ou a Síndica, o condômino responsável deverá ser orientado durante o evento e, no caso de não corrigir a conduta irregular, será aplicada a multa estabelecida na Convenção e Regimento Interno, de forma imediata, sem necessidade de advertência escrita, como também acarretará a suspensão do direito de uso do salão de festas pelo infrator, por um período de 90 dias.

Art. 115º. A reserva do salão de festas para os dias 24, 25 e 31 de dezembro e 1º de janeiro será prioritária para festas coletivas organizadas pelo Condomínio. Caso não haja festa dessa natureza, a reserva será feita por

sorteio. Os condôminos interessados deverão se inscrever até às 20h, da última sexta-feira do mês de novembro do ano corrente, quando será realizado o sorteio.

Art. 116º. É terminantemente proibido retirar móveis dos salões, bem como modificar qualquer instalação elétrica ou hidráulica, mesmo que temporariamente, sem a devida autorização da administração, inclusive trocar lâmpadas, fixar cartazes, fotos ou outros objetos nas paredes.

Art. 117º. Cabe ao Síndico, ao Conselho Fiscal/Consultivo, ou ao funcionário designado, a interrupção e finalização das atividades que estiverem infringindo as normas estabelecidas neste Regimento, na Convenção ou em lei que trate do assunto.

Art. 118º. O requisitante deverá entregar, na portaria, ou via aplicativo, a lista de convidados, visando o controle de entrada e saída de visitantes.

Art. 119º. O limite de pessoas é de máximo, 50 para o salão de festas, e 15 para os quiosques.

CAPÍTULO XV

DO PUB

Art. 120º. O condomínio possui 1 pub/sala de jogos que se destina ao entretenimento dos moradores, sendo vedado o uso por inquilinos de curta temporada. A utilização deve ser feita de forma a respeitar os bons costumes, e o uso dos equipamentos, conforme destinação. Este espaço será mantido sob supervisão da administração e/ou do funcionário com a atribuição de exercer o controle de equipamentos e da disciplina no local, atendendo-se as seguintes determinações:

I) A sala de jogos estará disponível para uso das 10 às 24h, desde que respeitado o silêncio após as 22h. Nos dias 24 e 31 de dezembro, o horário será estendido até o limite de 2h.

II) Os visitantes convidados a frequentarem o local, somente poderão fazer uso do local em companhia do morador.

III) O uso do espaço será compartilhado e rotativo. O acesso será realizado com a chave (que deverá ser retirada na portaria) ou do controle de acesso. Os tacos, bolas de sinuca e controles remotos dos condicionadores de ar, devem ser retirados na portaria, e após o uso, devolvidos no mesmo local para conferência. Caso haja utilização contínua por outro morador, a responsabilidade sobre o espaço e sobre os itens poderá ser repassada através de registro na portaria.

IV) O número máximo de convidados por apartamento é de 5 pessoas.

V) É vedada a entrada sem camisa, bem como deixar pertences e afins nos bancos e mesas.

Art. 121º. Somente será permitido o uso de som mecânico e instrumentos musicais sem amplificações, exclusivamente dentro do pub, até às 22h, e de forma moderada, o responsável pela festa o deve cuidar para não perturbar o sossego dos moradores.

Art. 122º. Se dois ou mais moradores registrarem reclamações acerca de perturbação do sossego, em função de uso de som ou conduta que contrarie as regras deste regimento, e mediante registro formal da reclamação ao vigilante, zelador ou a Síndica, o Condômino responsável deverá ser orientado verbalmente durante o evento e, no caso de não corrigir a conduta irregular, será aplicada a multa estabelecida na Convenção e Regimento Interno, de forma imediata, sem necessidade de advertência escrita, como também acarretará a suspensão do direito de uso do pub pelo infrator, por um período de 90 dias.

Art. 123º. O usuário do pub fica responsável por recolher o resíduo produzido, manter o ambiente limpo e organizado.

CAPÍTULO XVI

DA ACADEMIA, FITNESS OPEN AIR E QUIOSQUE YOGA

Art. 124º. A academia é de uso dos condôminos e moradores, podendo ser utilizada por familiares e desde que acompanhados pelo morador, sendo vedada a sua utilização por terceiros e prestadores de serviços. O uso desse espaço não será permitido para locatários de curta temporada.

Art. 125º. A academia terá uso compartilhado e rotativo. O acesso será realizado por chave (que deverá ser retirada na portaria) ou controle de acesso. Caso haja utilização contínua por outro morador, a responsabilidade sobre o espaço e sobre os itens poderá ser repassada através de registro na portaria (interfone ou celular).

Art. 126º. Fica vedado o uso de roupas de banho e molhadas na academia.

Art. 127º. O fitness open-air e quiosque yoga são de uso dos condôminos, podendo ser utilizado por familiares, acompanhados pelo morador, sendo vedada a sua utilização por prestadores de serviços. O uso desse espaço será permitido para locatários de curta temporada.

Art. 128º. O horário de uso dos espaços será das 5 às 24h.

Art. 129º. A utilização do aparelho de som, nesses espaços, será permitida das 8 às 22h horas, e de forma moderada a fim de não causar incômodo aos demais condôminos. No uso compartilhado do espaço, o equipamento sonoro deve ser substituído imediatamente por fones de ouvido.

Art. 130º. O uso do quiosque yoga está limitado a 1h15min. O uso do espaço fitness open-air não requer reserva.

Art. 131º. É vedada a utilização da academia por menores de 16 anos, salvo se acompanhados dos pais ou responsáveis.

Art. 132º. A academia possui equipamentos de treino aeróbico, musculação, os quais deverão ser utilizados conforme sua destinação, sendo que qualquer dano ou prejuízo ao equipamento deverá ser imediatamente indenizado pelo condômino responsável.

Art. 133º. O condômino poderá estar na academia acompanhado de professor ou instrutor de treinamento, entretanto, esse não deverá fazer uso individual dos equipamentos.

Art. 134º. A realização de treinos esportivos como artes marciais, boxe ou outro treino de luta não é permitida na área da academia, podendo ser realizado na área de fitness open-air.

Art. 135º. Ao sair da academia, não havendo outro usuário, o condômino deverá desligar os equipamentos, ar-condicionado, e a iluminação do local.

Art. 136º. Na academia é obrigatório o uso de toalha. Após o uso dos equipamentos os mesmos deverão ser organizados e higienizados com desinfetante disponibilizado pelo condomínio.

Art. 137º. Cada usuário deverá estar ciente de suas condições físicas e de saúde, de forma fazer uso e da academia respeitando orientações médicas, estando o condômino responsável por qualquer agravo à sua saúde decorrente desse uso.

Art. 138º. Nos banheiros comuns os condôminos deverão fazer uso de seus próprios utensílios, como sabonete, xampus e toalhas e leva-los após o uso, sendo vedado utilizar barbeador, depilador, lixa de pé, cortadores de unhas, cuspir ou praticar qualquer ato contrário aos hábitos de higiene.

CAPÍTULO XVII

DO USO DA PISCINA

Art. 139º. A piscina externa adulto e infantil, destina-se ao uso exclusivo dos condôminos, seus dependentes e visitantes, desde que estejam rigorosamente em dia com o pagamento da taxa condominial. É permitido o uso por locatários de curta tempo.

Art. 140º. O número máximo de convidados por apartamento é de 5 pessoas.

Art. 141º. Os usuários da piscina deverão utilizar trajes de banho adequados, tomar ducha antes de ingressar nas piscinas e não fazer uso de óleos ou quaisquer protetores solares, que possam sair em contato com a água.

Art. 142º. Menores de 12 anos somente poderão fazer uso das piscinas, devidamente acompanhados dos pais ou responsáveis.

Art. 144º. A piscina estará disponível para o uso diariamente, das 5 às 22h, exceto quando estiver em manutenção.

Art. 145º. O Condômino com problemas de pele ou doenças contagiosas deverá procurar um médico, e somente poderá frequentar a piscina, ao término do tratamento, apresentando atestado médico.

60. Os moradores são responsáveis pela fiscalização do uso da piscina, principalmente quanto à presença de pessoas não autorizadas.

Art. 146º. Os pais ou responsáveis devem orientar as crianças para utilizarem o banheiro das piscinas.

Art. 147º. Fica vedado o uso do banheiro da academia por usuários da piscina.

Art. 148º. Não será permitido:

I) ingressar na piscina portando quaisquer objetos que possam causar danos ou prejuízos materiais aos equipamentos ou aos banhistas;

II) usar utensílios de vidro e cigarros nas dependências da piscina;

III) utilizar a piscina estando com ferimentos abertos ou qualquer tipo de curativo, mesmo portando exame médico;

IV) usar na cabeça e/ou no corpo qualquer tipo de produto cosmético oleoso.

V) empurrar, agarrar, correr, realizar saltos perigosos, jogar bola ou qualquer ato que implique risco à integridade física do usuário;

VI) usar aparelho sonoro (salvo com fone de ouvido) e brinquedos na área de piscina, com exceção de flutuadores de segurança e brinquedos de crianças até 10 anos, próprios para água, desde que não sejam sonoros e não incomodem os demais usuários;

VII) entrar na água sem passar pela ducha;

VIII) levar animais para a área da piscina;

IX) comer dentro e nas dependências da piscina.

Art. 149º. O Condomínio não se responsabiliza por acidentes, afogamentos ou outro dano físico que ocorrer na área da piscina, com qualquer condômino ou visitante.

Art. 150º. O usuário da piscina deve recolher o resíduo produzido e manter o ambiente limpo e organizado.

Art. 151º. A piscina de uso coletivo deve seguir ao que determina a RESOLUÇÃO DVS Nº 0003, DE 15/02/2001 (Publicada no DOE de 19/12/2001) que trata de NORMA TÉCNICA PARA CONSTRUÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E USO DE PISCINAS COLETIVAS E/OU DE USO ESPECIAL, conforme o item III. 2 do Anexo 1 que a seguir se descreve: “III.2 – Piscinas de uso coletivo – são aquelas destinadas ao

uso de associados de uma entidade (clubes, escolas, associações, academias), hóspedes de hotéis, motéis, casas de banho, residentes permanentes de condomínios, asilos, sanatórios e ao público em geral.”

CAPÍTULO XVIII

DO USO DO PLAYGROUND E ESPAÇO KIDS

Art. 152º. O Playground destina-se a crianças acima de 3 anos, acompanhadas dos pais ou responsáveis, devendo utilizar os equipamentos de forma adequada, sendo o acompanhante responsabilizado por eventual mal-uso e acidentes que porventura possam acontecer com essas crianças.

Art. 153º. Não será permitido o consumo de alimentos e bebidas na brinquedoteca.

Art. 154º. O horário de utilização do playground será das 8 às 22h.

Art. 155º. É permitido às crianças brincarem nas áreas comuns do condomínio, exceto nas garagens, corredores e academia, sendo responsabilidade dos pais a orientação quanto ao cuidado das plantas do jardim.

Art. 156º. Durante as brincadeiras nas áreas comuns é responsabilidade dos pais o zelo pelo patrimônio, principalmente cuidando para que as plantas do jardim não sejam pisoteadas.

Art. 157º. É vedado bater qualquer tipo de bola nas paredes do condomínio.

Art. 158º. O Espaço Kids destina-se ao uso de crianças menores de 12 anos, acompanhadas dos pais ou responsáveis, que devem orientar sobre o uso dos brinquedos e livros de forma adequada.

Art. 159º. O usuário do espaço Kids e playground deverá se responsabilizar por recolher o resíduo produzido e manter o ambiente limpo e organizado.

CAPÍTULO XIX

DO USO DAS QUADRAS DE AREIA E QUADRA DE GRAMADO SINTÉTICO

Art. 160º. O uso dos espaços pelos condôminos exige reserva prévia. A reserva deve ser efetuada com no máximo trinta dias, a contar da data da requisição de uso, e no mínimo 15 minutos da hora da reserva. O agendamento será de uma hora, com possibilidade de dois agendamentos ao dia, por unidade, podendo ser subsequente, e em caso de agenda livre na sequência da ocupação, o condômino poderá permanecer no espaço.

Art. 161º. Os usuários devem estimular a convivência entre os moradores, promovendo a conciliação na utilização do espaço.

Art. 162º. O número máximo de convidados para a ocupação desses espaços por apartamento é de 5 pessoas.

Art. 163º. Fica vedado o uso de equipamentos sonoros nesses ambientes.

Art. 164º. O usuário das quadras de areia e gramado sintético deve recolher o resíduo produzido, mantendo o ambiente limpo e organizado.

Art. 165º. Os usuários são responsáveis por eventual mal-uso e agravos à saúde, bem como por acidentes que porventura possam acontecer nesses espaços.

CAPÍTULO XX

DO USO DAS QUADRAS DE BASQUETE E PISTA DE SKATE

Art. 166º. A quadra de basquete e a pista de skate são de uso dos moradores para fins de recreação.

Art. 167º. O horário permitido para o uso dessas áreas será das 7 às 22h, sem reserva, visto que o uso é rotativo.

Art. 168º. É permitida a utilização da quadra de basquete e pista de skate por locatários de curta temporada.

Art. 169º. Fica vedado o uso de equipamentos sonoros nesse ambiente.

Art. 170º. O número máximo de convidados por apartamento, nesses espaços, é de 5 pessoas.

Art. 171º. Não serão permitidos o consumo de bebidas alcoólicas e o uso de utensílios de vidro na quadra de basquete e na pista de skate.

Art. 172º. Os usuários são responsáveis por mau uso, acidentes e agravos à saúde, que porventura possam acontecer nesses espaços.

Art. 173º. A pista de skate somente poderá ser utilizada com equipamentos de proteção adequados, ficando o Condomínio, em qualquer hipótese, isento de responsabilidade em caso de acidentes.

Art. 174º. No caso da não utilização de equipamentos de proteção e/ou de conduta imprudente, acarretará a aplicação de advertência e na reincidência, a aplicação de multa.

CAPÍTULO XXI

DO USO DOS CAIAQUES E STAND UP PADDLE

Art. 175º. O condomínio possui 02 caiaques, com 02 remos, 01 stand up, com um 01 remo, e 02 dois coletes salva-vidas.

Art. 176º. Os equipamentos citados no artigo anterior, não podem ser utilizados locatários de curta temporada.

Art. 177º. Os equipamentos somente podem ser utilizados mediante reserva prévia, e durante o período de 2h por dia, e por apartamento

Art. 178º. Eventuais acidentes ou agravos à saúde durante a utilização são de responsabilidade exclusiva do usuário do equipamento. O Condomínio não se responsabiliza por acidentes, afogamentos ou qualquer outro dano físico que possa ocorrer com qualquer condômino, morador ou visitante.

Art. 179º. Os pais ou responsáveis devem estar presentes, observar e acompanhar as crianças e adolescentes, durante o uso destes equipamentos.

Art. 180º. Os equipamentos deverão ser utilizados conforme sua destinação, sendo que qualquer dano, prejuízo ou perda deverá ser indenizado pelo usuário responsável.

Art. 181º. Fica permitida a reserva, conjuntamente, de todos os equipamentos. Caso não haja reserva subsequente, é permitido dar continuidade ao uso até que haja alguém interessado. Não é permitida a reserva de mais de um horário por dia por unidade.

Art. 182º. Após o uso, os equipamentos deverão ser lavados com água doce.

CAPÍTULO XXII

DAS COMISSÕES PERMANENTES E/OU TEMPORÁRIAS

Art. 183º. As seguintes comissões permanentes devem ser formadas, em Assembleia Extraordinária, convocada para este fim, visando alterar ou ajustar os critérios de utilização das respectivas áreas comuns:

I) Comissão do Salão de Festas, Quiosques e Pub;

II) Comissão do Playground e Espaço Kids;

III) Comissão da Academia e Quiosque yoga;

IV) Comissão da Quadra de Areia;

V) Comissão da Quadra de Grama Sintética e Tabela de Basquete

VI) Comissão da Pista de Skate, Caiaques e Stand up paddle;

VII) Comissão da Horta;

VIII) Comissão do Pet Place.

Art. 184º. As Comissões serão formadas por um número máximo de 3 membros titulares e 3 suplentes, eleitos em Assembleia Extraordinária, convocada para este fim, por um mandato de 2 anos.

Art. 185º. Poderão ser criadas, em Assembleia, outras Comissões permanentes e/ou temporárias, relacionadas a assuntos de interesse comum do condomínio.

Art. 186º. As decisões das comissões serão levadas para aprovação em Assembleia.

CAPÍTULO XXIII

PENALIDADES

Art. 187º. Os condôminos responderão por ato próprio, ou de terceiros sob sua responsabilidade, pelas transgressões às normas estabelecidas na Convenção e neste Regimento Interno, por ação ou omissão, e estão sujeitos às seguintes penalidades que poderão ser impostas, cumulativamente ou não, a critério do Síndico:

- a)** advertência escrita;
- b)** multa;
- c)** abstenção e desfazimento de obra;
- d)** privação de acesso e uso de determinados bens e serviços.

Art. 188º. As penalidades elencadas acima não necessariamente seguirão a presente ordem, dependendo de análise do Síndico sobre a infração.

Art. 189º. As Advertências deverão ser feitas por escrito e com comprovação de recebimento pelo condômino mediante assinatura em protocolo, assinatura em AR ou confirmação de recebimento pelo aplicativo oficial utilizado pelo condomínio para comunicação com os condôminos.

Art. 190º. A violação de quaisquer dos deveres estipulados na Convenção ou neste Regimento Interno sujeitará o infrator a multa equivalente a uma vez o valor da menor taxa condominial do mês da infração, acrescendo-se de mais 100% (cem por cento) a cada reincidência, limitando-se no máximo de 05 (cinco) taxas condominiais, sem qualquer prejuízo da responsabilidade civil ou criminal que no caso couber.

Art. 191º. A multa, pela prática de ato proibido pela Convenção ou Regimento Interno, *ressalvados os casos de inadimplemento*, somente será cobrada se ocorrer a identificação do infrator.

§ 1º. Se a infração for presenciada pelo Síndico, este pode aplicar as penalidades previstas de imediato.

§ 2º. Os condôminos envolvidos podem apresentar, como meio de prova, relato escrito e firmado por condôminos que tenham presenciado o fato reclamado.

§ 3º. No caso da aplicação da multa, esta será cobrada no boleto da taxa de Condomínio do mês subsequente e será de caráter punitivo.

§ 4º. A Assembleia Geral pode reduzir ou relevar a multa.

§ 5º. O pagamento da multa não desonera o infrator da prática do ato, bem como de ressarcir os prejuízos a que houver causado.

Art. 192º. Insistindo o condômino na prática do ato, quando se tratar de obra, se esta não for desfeita, incumbe ao Síndico, vencidos os meios persuasórios e o procedimento administrativo interno, recorrer à esfera judicial, para reverter a situação.

Art. 193º. O condômino infrator poderá interpor recurso perante o Conselho Fiscal/Consultivo, no prazo de 10 (dez) dias a contar do recebimento da notificação (advertência/multa), apresentando sua defesa com os documentos que entender necessários.

§ 1º. O Presidente do Conselho, a quem compete convocar a reunião do Conselho Fiscal/Consultivo, nomeará um Relator, o qual, no interim, tratará de informar-se dos fatos, oferecendo relatório que será objeto de discussão e deliberação pelo Conselho.

§ 2º. Após decisão do Conselho, cabe ainda ao condômino descontente, em última instância, interpor recurso da decisão do Conselho, perante a Assembleia Geral Extraordinária.

§ 3º. Não satisfeito com a decisão da Assembleia, o condômino ainda poderá recorrer ao Poder Judiciário.

§ 4º. A multa será imposta e cobrada pelo Síndico, cabendo recurso do interessado ao Presidente do Conselho Fiscal/Consultivo e, em última instância, à Assembleia Geral Extraordinária, desde que comprove o pagamento da referida multa.

Art. 194º. Os valores arrecadados com as multas aplicadas reverterão em benefício exclusivo do Condomínio.

Art. 195º. O disciplinamento estatutário é uma decorrência do interesse comum, que nesse caso se sobrepõe ao particular, em tudo quanto não viole o direito básico da propriedade. Portanto, o Síndico tem não só a faculdade, como o dever de aplicar as sanções previstas na Convenção e no Regimento Interno, e as aplicará, sem nenhum favorecimento, em prol dos interesses da coletividade.

Art. 196º. O Síndico, em face de reclamação ou registro de ocorrência lançada nos Livros próprios por qualquer condômino, ou mesmo inquilino, ou denunciada por qualquer empregado, deverá imediatamente apurá-la, e assim aplicar a penalidade correspondente, sob pena de incorrer ele próprio em infração por omissão, sujeitando-se à multa.

Parágrafo único. A eventual omissão a que se refere o *caput* poderá ser levada à consideração da primeira Assembleia Geral que se realizar, ocasião em que esta, deliberando, poderá aplicar ao Síndico, ou ao seu substituto, a penalidade correspondente.

Art. 197º. A relevação eventual da infração pelo Síndico não tem o condão de absolver o infrator, que pode vir a ser penalizado pela Assembleia Geral, ao conhecer o fato, ou pelos sucessores daqueles.

Art. 198º. Uma só multa, não acumulada, será aplicada, quando à mesma hora, no mesmo local, a mesma infração for praticada por várias pessoas por quem responda o condômino.

CAPÍTULO XIV

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 199º. Os casos não previstos neste Regulamento serão regidos pela Convenção do Condomínio ou legislação pertinente, no que couber.

Art. 200º. O presente Regimento Interno, após o devido registro, será disponibilizado aos condôminos.

Art. 201º. Compete a todos os moradores e empregados do Condomínio cumprir o presente Regimento, levando ao conhecimento do Síndico qualquer transgressão ao mesmo.

Art. 202º O Condomínio se compromete a atender aos ditames da Lei Geral de Proteção de Dados, incluindo aqui as seguintes medidas:

§1º. Os dados cadastrais informados pelos condôminos/moradores não poderão ser divulgados à terceiros, salvo necessidade de compartilhamento destas informações para fins de cumprimento de obrigação contratual (administradora de condomínios, serviço de portaria) ou legal.

§2º. As imagens obtidas pelo circuito interno de monitoramento somente poderão ser disponibilizadas àqueles que demonstrarem justo interesse, compreendido esse como envolvimento direto no evento captado pelas imagens, para o exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral, mediante solicitação formal da autoridade policial ou judicial, neste último caso, sempre que houver terceiro envolvido.

Art. 203º. Nenhum morador poderá invocar desconhecer qualquer item deste Regimento, que será considerado perfeitamente conhecido por todos os moradores do Condomínio Swami Beach Residence.

Art. 204º. O descumprimento das disposições constantes neste Regimento Interno implicará sanção prevista na Convenção do Condomínio.

Florianópolis/SC, 10 de julho de 2024

Carina Valendorf Retore

Síndica do Condomínio